

Nr. 28 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 1. Februar 1938, 16 Uhr

R 43 II/860, Bl. 168–170 Besprechungsvermerk des RR Nordmann/Rkei¹

Beginn: 16:00

Ort: Reichsinnenministerium

[PROJEKT EINES GESETZES ZUM SCHUTZE VON ARCHIVGUT]

Die Sitzung vom 1. Februar 1938 nahm im wesentlichen folgenden Verlauf: *Ministerialdirektor Vollert*, der Leiter der Sitzung, teilte zu Beginn mit, daß die bisherigen Entwürfe des Gesetzes zum Schutze von Archivgut vom Reichskabinett zwar angenommen, jedoch die Billigung des Führers und Reichskanzlers nicht gefunden hätten, da sie zu starke Eingriffe in die Privatrechtssphäre der Eigentümer und Besitzer von Archivgut ermöglichten². Der heute vorliegende Entwurf habe alles gestrichen, was zu Beanstandungen in dieser Richtung Anlaß geben könnte³. In den Grundlinien des Gesetzes habe sich sonst nichts geändert. Auch habe Reichsminister Dr. Lammers die Hoffnung ausgesprochen, daß der Entwurf in der vorliegenden Fassung wohl die Zustimmung des Führers und Reichskanzlers finden werde⁴.

Der *Vertreter des Stellvertreters des Führers* bat, in § 3 Abs. 2 (Klammer) auch die Partei aufzunehmen⁵. Die NSDAP sei im Begriff, ein Reichsarchiv sowie Gauarchive zu errichten; sie lege daher Wert darauf, daß ihre Archive die gleichen Rechte genossen wie etwa die der Wehrmacht und der Länder. Die Parteiarchive seien nicht nur Sammelstellen von Akten und Urkunden der Partei, sie beabsichtigten vielmehr, auch private Urkunden und Unterlagen über den Werdegang der Partei aufzunehmen, zumal der Führer und Reichskanzler vor kurzem Reichsleiter Bouhler beauftragt habe, die Geschichte der Partei zu schreiben⁶.

Ministerialdirektor Vollert stellte hierzu fest, daß die staatliche Archivpflege sich auch auf das archivalische Parteigut erstrecken könne. Eine etwaige doppelte Zuständigkeit in der Pflege von Archivgut würde zu Überschneidungen führen. Eine Parallele mit den Wehrmachtarchiven könne die Partei nicht ziehen, da jene eine Sonderstellung einnähmen. Die Archivgutrolle⁷ müsse auf alle

¹ Mit Sichtvermerk Lammers' vom 4. 2. 1938. Teilnehmerliste liegt nicht an. – Zu der Besprechung hatte der RIM mit Schreiben vom 21. 1. 1938 den RMRk, StdF, RJuM, RKRm, RErzM und RKiM unter Beifügung des Neuentwurfs eines „Gesetzes zum Schutze von Archivgut“ eingeladen; R 43 II/860, Bl. 161–167; auch R 5101/23508, unfol. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11424; II 3, Reg. Nr. 30529. Zur Gesamtthematik s. vorerst: Norbert REIMANN, Kulturgutschutz und Hegemonie. Die Bemühungen der staatl. Archive um ein Archivalienschutzgesetz in Dtl. 1921 bis 1972, hg. v. Westfäl. Archivamt, Münster 2003, bes. S. 10–20. – Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben.

² S. ARH III, Nr. 43, bes. Anm. 5.

³ In der Einladung zur Sitzung (o. Anm. 1) war bemerkt, daß der Neuentw. „den Gedanken der auf Freiwilligkeit beruhenden ‚Archivgutpflege‘ stärker hervorhebt, die Befugnis zu staatlichem Eingreifen mehr als bisher auf das unbedingt Notwendige beschränkt und – nebst den Verfügungsbeschränkungen – insgesamt von der Eintragung in eine Schutzliste (‚Archivgutrolle‘) abhängig macht, ferner den Gedanken des Auswertungszwangs fallen läßt sowie schließlich eine besondere Rechtsschutzgarantie (Beschwerdeverfahren) schafft“. R 43 II/860, Bl. 162.

⁴ Gegenüber StS Pfundtner in Berchtesgaden am 7. 1. 1938, als dieser ihm vorab die revid. Fassung des Gesetzes sowie Aufstellungen der preuß. Archivverwaltung über gefährdete Archive in Gemeinde-, Kirchen- und Privatbesitz überreicht hatte; R 43 II/860, Bl. 135–160.

⁵ GesEntw. § 3 (2) lautete: „Der Archivgutschutz wird von den staatlichen Archiven (Reichsarchiv, Archive der Wehrmacht und der Länder) unter Beteiligung fachmännisch geleiteter gemeindlicher Archive und kommunaler Archivberatungsstellen ausgeübt; soweit das Archivgut für die Sippenkunde von Wert ist, wirkt die Reichsstelle für Sippenforschung mit.“

⁶ Beauftragung Bouhlers mit der Durchführung aller Arbeiten für eine „Geschichte der Bewegung“ durch Vf. Hitlers vom 3. 12. 1937; R 43 II/479a, nach Bl. 52.

⁷ S. unten Anm. 14, 15.

Fälle in der staatlichen Hand bleiben. Das Eröffnen verschiedener Archivgutrollen würde die Erreichung des Zweckes des Gesetzes stark beeinträchtigen.

Im übrigen verzögerten die gestellten Anträge die Verabschiedung des Gesetzes. Der Staat kranke schwer an mangelndem Archivschutz; eilige Abhilfe sei erforderlich. Alle Belastungen müßten daher von dem Entwurf ferngehalten werden. Daß die staatlichen Archive in der Praxis die Wünsche der Partei weitgehendst erfüllten, sei selbstverständlich. Die Totalitätsansprüche des Staates in der Archivgutverwaltung verträgen aber keine Einbuße durch Absplitterung einzelner Archivsparten. Mehrere Exekutivstellen würden im Publikum eine Unsicherheit über die Zuständigkeiten hervorrufen. Er (Ministerialdirektor Vollert) bedauere, daß diese Wünsche erst heute vorgebracht würden, nachdem bereits ein Jahr lang über das Gesetz verhandelt werde.

Zu § 1 des Entwurfs⁸ bat der *Vertreter des Wissenschaftsministeriums* um Beteiligung seines Ministers, falls Zweifel in der Abgrenzung zwischen Archivgut und Bibliothek[s]gut entstehen.

Zu § 3 bat der *Vertreter der Abteilung V des R[eichs]M[inisteriums] d[es] I[nnern]*⁹, eventuell in den Ausführungsbestimmungen die provinziellen und städtischen Archive gebührend hervorzuheben¹⁰. Der *Vertreter des Stellvertreters des Führers* teilte mit, daß die Partei auch beabsichtige, Archivalien in Verwahrung zu nehmen. Die Hervorhebung dieser Absicht sei insofern von Belang, als der vorliegende Gesetzesentwurf etwas Ähnliches mit Ausnahme von kriminellen Fällen nicht vorsehe.

Ministerialdirektor Vollert stellte hierzu fest, daß die Parteiinteressen mit Hilfe von Ausführungsbestimmungen ausreichend gesichert werden könnten.

Der *Vertreter des Reichskriegsministeriums* bat, in den §§ 3 Abs. 4, 5, 6 und 8¹¹ jeweils aufzunehmen „der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Reichskriegsministeh“. Diesen Vorschlag lehnte *Ministerialdirektor Vollert* ab mit der Begründung, daß mit den in Rede stehenden Entschlie-ßungen nicht zwei Minister befaßt werden könnten. Im übrigen könne bei Zweifelsfällen eine persönliche Fühlungnahme der Minister jede Schwierigkeit überwinden.

Der *Vertreter des Stellvertreters des Führers* regte zu § 3 an, die Belange der Reichsstelle für Sippenforschung durch schärfere Formulierung zu sichern.

Zu § 4¹² erbat der *Vertreter des Reichsjustizministeriums*, an Stelle des Ausdrucks „Besichtigung von Archivgut ... zu gestatten“, die Formulierung „Einblick ... zu gewähren“ (entsprechend in § 11¹³); denn die Archivbeamten müßten Gelegenheit haben, von dem Inhalt der Archivalien Kenntnis zu nehmen; die bisherige Fassung des § 4 könne nach dieser Richtung Zweifel entstehen lassen.

Zu § 6¹⁴ erklärte der *Vertreter des Reichskriegsministeriums*, daß der Reichskriegsminister plane, ebenfalls eine Archivgutrolle einzurichten.

Ministerialdirektor Vollert lehnte dieses Ansuchen ab mit der Begründung, daß nur die Errichtung einer Archivgutrolle möglich sei. Außerdem liege zu dieser Frage bereits das Einverständnis des

⁸ § 1: „(1) Archivgut im Sinne des Gesetzes sind Schriftstücke, Druckschriften, Karten und Pläne, deren Inhalt für die öffentlichen Belange bedeutsam ist oder durch deren fachkundiges Auswerten die Forschung über den Werdegang des Volkes und Reiches oder ihrer Gliederungen gefördert wird.

(2) Auf Schriftgut mit der Eigenschaft als Bibliotheksgut findet dieses Gesetz keine Anwendung.“

⁹ Kommunalabteilung.

¹⁰ § 3 (2) s. o. Anm. 5; Abs. 3 lautete: „Die staatlichen Archive haben in der Öffentlichkeit das Verständnis für den Wert des Archivguts zu wecken und zu verbreiten. Sie wachen darüber, daß das Archivgut nicht vernichtet oder beschädigt oder daß nicht sonstwie seine Auswertbarkeit vermindert wird, beraten die Archivgutbesitzer über Vorkehrungen zur unversehrten Erhaltung und Wiederinstandsetzung des Archivgutes und nehmen es auf deren Antrag in Verwahrung, falls sie dies für angebracht halten. Sie erteilen den Archivgutbesitzern Auskunft über die Bedeutung und die wissenschaftliche Erschließung des Archivgutes.“ – Gemäß Abs. 4 sollte der RIM Richtlinien über die Aufbewahrung von Archivgut erlassen.

¹¹ § 5 ermächtigte den RIM anzuordnen, „daß einzelne Gruppen von Archivgut den staatlichen Archiven binnen einer bestimmten Frist anzumelden sind“. Zu den §§ 6 und 8 s. unten Anm. 14, 19.

¹² GesEntw. § 4: „Der Eigentümer oder Besitzer von Archivgut ist verpflichtet, die Besichtigung von Archivgut durch ein staatliches Archiv zu gestatten und ihm auf Verlangen die für eine Feststellung des Archivgutbestandes erforderlichen Auskünfte zu erteilen.“

¹³ § 11 gestattete die Verhängung einer „Erzwingungsstrafe“ bis zu 150 RM bei Verweigerung von Auskünften nach § 4.

¹⁴ § 6 betraf die Einführung der Archivgutrolle und entsprach wörtlich dem § 5 der ersten KabVorl. von 1936; s. ARH III, Nr. 43.

Reichskriegsministers vor. Die Sache sei bereits vor einem halben Jahr entsprechend abgesprochen worden.

Der *Vertreter des Wissenschaftsministeriums* regte eine andere Fassung des Satzes (§ 7 Ziff. 2 b¹⁵): „Auf die berechtigten Belange des Archivgutbesitzers ist Rücksicht zu nehmen“ an. Hier könnten für das Reich Schwierigkeiten entstehen, wenn der Eigentümer oder Besitzer von Archivgut für die Einengung seiner Verfügungsmöglichkeit über Archivalien (z.B. Verkauf an das Ausland) Entschädigung in Geld verlange.

Der *Leiter der Reichsstelle für Sippenforschung*¹⁶ bat, nach Verabschiedung des Gesetzes sofort für die Bereitstellung größerer Mittel zum Ankauf von Archivalien Sorge zu tragen. Anderenfalls verfehle das Gesetz seinen Zweck; denn sein Erscheinen werde eine Flut von Angeboten von Archivalien bewirken.

Der *Vertreter des Stellvertreters des Führers* regte an, für die schlagartige Erfassung von Archivalien bei politisch unsicheren Elementen eine Art „einstweilige Verfügung“ in das Gesetz aufzunehmen. Hiervor warnte der *Vertreter des Gestapa*, weil durch eine solche Bestimmung die unsicheren Elemente sofort viele wertvolle, aber ihnen unbequeme Archivalien beiseite schaffen würden.

Direktor Winter (Preußisches Staatsarchiv)¹⁷ machte daraufhin Ausführungen über die Methode der Erfassung von bisher noch unbekanntem Archivgut. Ein in Preußen seit längerer Zeit eingeführtes Archivpflegesystem habe sich hervorragend bewährt¹⁸. Die anderen Länder hätten diese Einrichtung im wesentlichen übernommen.

Zu § 8¹⁹ bat der *Vertreter des Reichsjustizministeriums*, dem Eigentümer und Besitzer das Beschwerderecht zu geben.

Zu den §§ 9 und 10²⁰ wurden zahlreiche Änderungsvorschläge unterbreitet, um jede etwa noch vorhandene Lücke zu schließen.

Nach 2½-stündiger Verhandlung schloß *Ministerialdirektor Vollert* die Sitzung mit der Erklärung, daß die zahlreichen Anregungen zu dem vorliegenden Entwurf alsbald verarbeitet würden²¹.

N[ordmann] 2./2. 38

¹⁵ § 7 behandelte die Wirkungen aus der Eintragung in die Archivgutrolle analog § 6 der Vorlage von 1936; ebd. Ziff. 2 lautete: „Der Genehmigung des örtlich zuständigen staatlichen Archivs bedürfen:

– a)

Änderungen an dem Bestande eingetragenen Archivgutes, besonders auch solche nach Aufteilung;

– b)

die Ausfuhr eingetragenen Archivgutes nach dem Ausland.

Auf die berechtigten Belange des Archivgutbesitzers ist Rücksicht zu nehmen.“

¹⁶ Kurt Mayer (*1903).

¹⁷ Georg Winter (1895–1961): 1922–1936 Preuß. Geh. Staatsarchiv, dort seit 1929 Leiter des Instituts für Archivwissenschaft, 1936 Ref. der Preuß. Archivverwaltung, 1938–1945 Staatsarchivdir. in der Archivabt. des PrStM, 1952–1960 Gründungsdir. des Bundesarchivs. Winter stand als maßgebliche treibende Kraft hinter den Bemühungen um ein ArchivgutschutzG; s. W. ROHR, Nachruf, in: DER ARCHIVAR 14 (1961), Sp. 179–190, hier 183.

¹⁸ Näheres s. Johanna WEISE, Geschichte der Preußischen Archivverwaltung und ihrer Leiter, Köln-Weimar-Wien 2000, S. 156–159.

¹⁹ GesEntw. § 8: „Gegen die Eintragung in die Archivrolle, gegen eine gemäß § 7 Nr. 2 die Genehmigung versagende Entscheidung sowie gegen eine Anordnung gemäß § 7 Nr. 3 [Verwahrungnahme gefährdeten Archivguts] ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben. Die Beschwerde ist nur zulässig binnen einer Frist von vier Wochen seit Zustellung der angefochtenen Entscheidung. Der Reichsminister des Innern bestimmt die Behörden, die über die Beschwerde entscheiden.“

²⁰ Die §§ 9 und 10 enthielten die Strafbestimmungen und stimmten inhaltlich mit den §§ 8, 9 der KabVorl. von 1936 überein; s. ARH III, Nr. 43.

²¹ Am 25. 4. 1938 übermittelte der RIM eine nach dem Ergebnis dieser Besprechung abgeänderte, insges. nur unwesentl. abweichende Neufassung des Gesetzes dem RMR als KabVorl.; R 43 II/860, Bl. 171–177; R 3001/20423, Bl. 219–255; R 1501/5439. Bevor Lammers es unternahm, den Entwurf in Umlauf zu setzen, trug er ihn am 31. 5. Hitler vor, der ihn jedoch abermals ablehnte; s. Anhang, FV 269*. Einen letzten Anlauf unternahm der RIM, indem er nach Jahresfrist, am 10. 5. 1939, der Rkei die bereits mitgez. Ausfertigung des ArchivgutschutzG zur Vollziehung zuleitete und dabei auf das Österreich. DenkmalschutzG von 1923 verwies, welches analoge Handhaben geboten und sich vollauf bewährt habe, ohne bei den priv. Archivgutbesitzern auf Ablehnung zu stoßen; R 43 II/860, Bl. 184–190. Lammers unterbreitete auch diese Vorlage am 1. 8. 1939 Hitler, der eine Unterschrift wiederum ablehnte; ebd. Bl. 192. Daraufhin wurde das Projekt nicht mehr aufgegriffen.

Zitierhinweis

Nr. 28 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 1. Februar 1938, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d028>